

Szanowny Pan
Piotr Kopeć
Wójt Gminy Kobierzyce

Dotyczy: pilnego przeprowadzenia wizji lokalnej z udziałem mieszkańców oraz weryfikacji budowy drogi wzdłuż ul. Świerkowej

Szanowny Panie Wójcie,

jako mieszkańcy nieruchomości położonych bezpośrednio przy budowanej drodze wzdłuż ul. Świerkowej, w rejonie inwestycji „Świerkowe Bielany”, zwracamy się z prośbą o pilne wyjaśnienie naszych obaw dotyczących wysokości drogi oraz sposobu odprowadzania z niej wód opadowych i roztopowych.

Droga jest budowana bezpośrednio przed naszymi domami, zaledwie kilka metrów od wejść do budynków. Prace są już zaawansowane i mogą wkrótce zostać zakończone. Mieszkańcy nie otrzymali jednak informacji dotyczących przyjętych rozwiązań wysokościowych, sposobu odwodnienia drogi ani wpływu inwestycji na przyległe nieruchomości.

Nasze obawy wynikają z widocznej różnicy wysokości pomiędzy budowaną drogą a częścią sąsiednich posesji. Obawiamy się, że po zakończeniu inwestycji wody opadowe lub roztopowe mogą spływać z drogi w kierunku działek, wejść do budynków, garaży oraz innych niżej położonych części nieruchomości.

Nie przesądzamy, że projekt lub prowadzone roboty są nieprawidłowe. Nie posiadamy dokumentacji ani specjalistycznej wiedzy pozwalającej na dokonanie takiej oceny. Obserwowana sytuacja budzi jednak uzasadnione obawy i powinna zostać sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje oraz dostęp do dokumentacji inwestycji.

Zależy nam na upewnieniu się, że zarówno sposób wykonywania robót, jak i rozwiązania przyjęte w samym projekcie nie spowodują problemów, które ujawnią się dopiero po zakończeniu budowy, w szczególności podczas intensywnych opadów. Sprawdzenie sytuacji na obecnym etapie może pozwolić zapobiec problemom, których usunięcie po ukończeniu i odbiorze drogi byłoby znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne.

Naszym celem nie jest poszukiwanie winnych ani wywoływanie konfliktu, lecz odpowiednio wczesne wyjaśnienie sytuacji i zapobieżenie potencjalnym szkodom.

Mając również na uwadze art. 234 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, dotyczący zakazu zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania takich wód na grunty sąsiednie, zwracamy się z prośbą o:

1. pilne przeprowadzenie wizji lokalnej na odcinku budowanej drogi przylegającym do naszych nieruchomości, **z udziałem przedstawicieli mieszkańców**, przedstawiciela Gminy oraz osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją inwestycji;
2. wcześniejsze uzgodnienie z mieszkańcami terminu wizji, aby mogli w niej uczestniczyć, przedstawić swoje obserwacje oraz wskazać konkretne miejsca budzące obawy;

3. odniesienie podczas wizji sytuacji widocznej w terenie do dokumentacji projektowej oraz zweryfikowanie przez właściwe osoby;
4. czy dotychczasowe roboty są wykonywane zgodnie z projektem,
5. czy przyjęte rozwiązania wysokościowe uwzględniają istniejącą zabudowę i położenie sąsiednich nieruchomości,
6. czy zaprojektowany sposób odprowadzania wód zabezpiecza przyległe posesje przed spływem wód z drogi,
7. czy obecny projekt, również w przypadku jego prawidłowej realizacji, nie zawiera rozwiązania mogącego spowodować problemy po zakończeniu inwestycji;
8. przeprowadzenie wizji oraz niezbędnej weryfikacji przed zakończeniem i odbiorem robót na odcinku drogi przylegającym do naszych nieruchomości;
9. przedstawienie mieszkańcom jasnej informacji, w jaki sposób projekt drogi uwzględnia istniejące posesje i zabezpiecza je przed spływem wód opadowych i roztopowych;
10. podjęcie niezbędnych działań przed zakończeniem budowy, jeżeli przeprowadzona weryfikacja wykaże występowanie ryzyka dla sąsiednich nieruchomości;
11. przekazanie mieszkańcom pisemnej informacji o wynikach wizji i przeprowadzonej weryfikacji oraz o dalszych działaniach;
12. wskazanie:
13. kto jest właścicielem działek objętych budową drogi,
14. kto jest inwestorem prowadzonych robót,
15. kto odpowiada za nadzór nad realizacją inwestycji,
16. kto w imieniu Gminy kontroluje prawidłowość prowadzonych prac,
17. kto jest lub będzie zarządcą drogi,
18. kto będzie odpowiedzialny za odbiór wykonanych robót.

Podkreślamy, że wizja lokalna **z udziałem mieszkańców** jest w tej sprawie szczególnie istotna. Budowa odbywa się bezpośrednio przed naszymi domami, jednak mieszkańcy nie posiadają informacji pozwalających ocenić jej wpływ na ich nieruchomości. Tylko podczas wspólnej wizji będziemy mogli wskazać konkretne miejsca budzące nasze obawy i przedstawić sytuację widoczną przy poszczególnych posesjach.

Ewentualne wcześniejsze oględziny lub kontrole przeprowadzone bez udziału mieszkańców nie będą stanowiły realizacji niniejszego wniosku o przeprowadzenie wspólnej wizji lokalnej.

Istniejące domy zostały legalnie wybudowane i są od lat zamieszkiwane. Stanowią istniejący stan zagospodarowania terenu, który powinien zostać uwzględniony przy projektowaniu i realizacji drogi, w szczególności w zakresie jej wysokości oraz bezpiecznego odprowadzania wód.

Prosimy o wskazanie terminu wizji lokalnej w możliwie najkrótszym czasie, przed zakończeniem prac na odcinku drogi przylegającym do naszych nieruchomości. Zwracamy się do Gminy jeszcze w trakcie

budowy, ponieważ zależy nam na zapobiegnięciu potencjalnym problemom, zanim inwestycja zostanie ukończona, a ewentualne zagrożenie ujawni się w praktyce.

Z poważaniem

[imiona i nazwiska mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych i podpisanie pisma]

[adres e-mail osoby reprezentującej mieszkańców]